



השיעור מתקיים
בכל יום ראשון בשעה 20:15
בבית המדרש 'חזון דעת' רחוב אנסי 1 ירושלים

השיעור השבועי של מו"ר הגאון הגדול
רבי דוד יוסף שליט"א
מיום ה' באב תשפ"א

עורך ראשי: הרב אריאל סגרון

גליון 132

פרשת בא

אמירה לגוי בשבת (ד)

נושאי השיעור: אמירה לגוי במקום שיש מחלוקת הפוסקים | גדר בין השמשות לרבינו תם והגאונים | אם יש מקום להכריע במחלוקת רבינו תם והגאונים | דעת השלחן ערוך כרבינו תם | דעת רבינו האר"י ז"ל להחמיר כרבינו תם | סדר קבלת שבת לרבינו האר"י ז"ל | אמירה לגוי בפסיק רישא

כבר צאת הכוכבים. אבל אני חושב שלגבי אמירה לגוי אפשר יהיה להקל אפילו לכתחילה. וניתן יהיה להחשיב את בין השמשות עד שעה לאחר השקיעה. וכפי שיבואר להלן.

ג. יש להחמיר כדעת רבינו תם

הנה דעת רוב הראשונים ומרן השלחן ערוך כדעת רבינו תם. בקונטרס 'כי בא השמש' סידרתי את הדברים, וניתן לראות שכמעט אין בראשונים המפורסמים מי שיכתוב בפירוש כהגאונים. אכן יש ספר 'המאורות' [לאחר מהראשונים, יצא לאור בדור האחרון] שכתב בפירוש כשיטת הגאונים. אבל הרמב"ן בתורת האדם מאריך מאד בנושא של שיטת רבנו תם, ושם מסביר את השיטה הרבה יותר מרבינו תם. שיטת רבינו תם עצמה נזכרת בתוספות בכמה מקומות בש"ס בקיצור נמרץ. אולם כל המושג של 'שתי שקיעות' מקורו הוא בכלל ברמב"ן. הר"ן בשבת מאריך בזה - אך לא כהרמב"ן] וכמו כן מביאים את השיטה הזו הרשב"א, הרא"ה, הריטב"א, המאירי, ועוד הרבה ראשונים.

אכן יש מחלוקת בדעת הרמב"ם בנושא הזה מחמת תשובת מהר"ם אלשקאר, שמביא בשם רבנו אברהם בן הרמב"ם שסובר כמו הגאונים, וממילא לא יתכן שיחלוק על אביו. אולם זו לא ראייה כל כך חזקה. ואני מצטער לומר, אינני רוצה לפגוע באף אחד אבל ראיתי כמה רבנים בדור האחרון, ביניהם כמה רבנים מפורסמים שמדברים על דעת הרמב"ם. אולם צריך לומר, שיראו מה אמור"ר מרן זצוק"ל עשה בנושא הזה, הוא הביא את מה שכותב הרמב"ם, והביא שיש מחלוקת בדבריו, אך לא הכריע בדעתו.

והנה, כיום באים כמה ומצטטים את לשון הרמב"ם בהלכות שבת, עושים סברא לפה סברא לשם ואומרים שהרמב"ם הוא כמו הגאונים, וזו לא דרך! משום שמלבד מה שכתב בהלכות שבת, יש את דבריו בהלכות תרומות, ובהלכות קידוש החודש, ובמורה נבוכים, ובפירוש המשניות. ואם אדם ישב וילמד ביסודיות את הרמב"ם בכל המקומות ההם, יראה שבכלל לא פשוט להכריע מה הפשט ברמב"ם! כמה דיו נשפך על זה! כמה האריכו והאריכו לדון בדעת הרמב"ם, יש מהרלב"ח, רדב"ז, ועוד גדולי האחרונים שהיו באותו הדור שדנו מה הפשט ברמב"ם. מחד גיסא לכאורה המהרלב"ח סובר ברמב"ם כשיטת הגאונים. מאידך גיסא הרדב"ז כותב בפירוש בדעת הרמב"ם כרבינו תם. אם כן אין זה פשוט כלל לבוא ולהכריע.

ד. אין בידינו להכריע במחלוקת גאונים ורבינו תם

בדורנו יש כל מיני אנשים חכמים גדולים שמרוב השכל שנתן להם הקב"ה באים ודוחים את הראשונים, ומחליטים ששיטת רבינו תם זו

א. ספק דרבנן לקולא

נתבאר בשיעורים הקודמים עניין אמירה לגוי במקום שיש מחלוקת הפוסקים, שיש להקל, וזאת על פי החיד"א שאומרים ספק דרבנן לקולא, ועל כן יש להקל באמירה לגוי לחמם תבשיל לח בשבת. לכאורה יש להקשות על כך, שהנה מרן בשלחן ערוך כותב להיפך, וז"ל: "ספק חשיכה והוא בין השמשות אין מעשרין את הודאי ואין מטבילין את הכלים ואין מדליקין את הנרות ואין מערבין עירובי תחומין, אבל מעשרין את הדמאי וכו', ומותר לומר לאינו יהודי בין השמשות להדליק נר לצורך שבת, וכן מותר לומר לו לעשות כל מלאכה שהיא לצורך מצוה או שהוא טרוד ונחפז עליה". ע"כ. דהיינו נראה בדבריו, שהנה יש מחלוקת במסכת עירובין אם גזרו על השבות בבין השמשות או לא. ומסקנת הרמב"ם ומרן השלחן ערוך שלא גזרו על השבות בבין השמשות במקום שהוא טרוד ונחפז או לצורך מצוה. ולפיכך כל הדברים הנזכרים כאן במשנה אם כגון לא הפריש חלה יהיה מותר, וכל כיו"ב, יש לכך כמה דוגמאות בפוסקים שהתירו. ולכאורה יש לשאול, על פי דברי החיד"א הנ"ל, מפני מה לא נאמר בזה ספק דרבנן לקולא ונתיר לגמרי. ולמה צריך להגיע למקום מצוה או טרוד וכיו"ב.

אולם אין זו קושיא כלל על דברי החיד"א, משום שלגבי ישראל העושה בעצמו מלאכה שהיא שבות, דנים האחרונים מפני מה הצריכו רבנו שיהיה זה דוקא לצורך מצוה או טרוד ונחפז. וכתבתי בנושא בהלכה ברורה (פציייה הלכה: יש סימן כסא). הבאתי שם כמה פשטים שכותבים האחרונים, אחד מהם הוא, שכיון שבין השמשות הוא זמן קבוע בכל שבת, חכמים נמנעו מלומר בו ספק דרבנן לקולא לגבי עשיית מלאכה בו. ועוד ברור הוא, שבבין השמשות אין חזקת יום. כתבתי בזה באריכות בקונטרס 'כי בא השמש' פרק שלם למה בבין השמשות לא נלך אחרי חזקת יום, או מאידך זה ספיקא דדינא וכל רגע בבין השמשות אינו שייך לרגע הקודם וממילא לא שייך לומר מה שהיה קודם. יש בזה כמה ביאורים, ורבי עקיבא איגר אומר את היסוד הזה, ועימו המהר"ם שיק. אשר על כן בין השמשות הוא דין בפני עצמו, שמוצאים דברים שחכמים החמירו בבין השמשות גם בדרבנן יותר מאשר שאר ספק דרבנן לקולא.

ב. גדר בין השמשות לעניין מלאכת שבות בישראל ובגוי

בהלכה ברורה (סא) כתבתי בהגדרה של 'בין השמשות', שבנידון זה משערים על פי הגאונים, דהיינו עד 13.5 דקות לאחר השקיעה. שאמנם לגבי ישראל שעושה מלאכות שהן שבות, כמו מעשרות וכיו"ב, באמת יהיה מותר רק עד 13.5 דקות, וגם זה בתנאי שזה לצורך מצוה או טרוד ונחפז. ולאחר מכן אסור, כיון שהמנהג הוא כדעת הגאונים ועל פי זה הוא



ז. סדר קבלת שבת לרבינו האר"י ז"ל

בספר שער הכוונות שם מתאר האר"י ל"כ צד עושים את קבלת שבת: יצא לשדה, ותשים פניך למערב ותסתכל על השמש, ובעת שקיעתה ממש תתחיל באמירת 'מזמור לדוד הבו לה' בני אילים', ולאחר אמירתו יאמר שלוש פעמים 'בואי כלה'. [- בזמן האר"י עדיין לא היה את הפיוט 'לכה דוד' - פיוט של רב ספרדי שכל האשכנזים וגם הספרדים אומרים אותו.. אבל היו אומרים רק את המילים 'בואי כלה' לאחר מכן יאמר 'מזמור שיר ליום השבת', ו'ה' מלך גאות לבש'. ולאחר מכן יחזור לביתו ויתעטף בטלית מצויצת ויברך 'להתעטף', ויקיף את השולחן שבע פעמים, ויאמר 'מזמור לדוד', ויאמר שלוש פעמים 'בואי כלה' 'מזמור שיר ליום השבת' ו'ה' מלך גאות לבש'.

והנה אותו ספר למשל, מעתיק את האר"י ז"ל ושואל כיצד ניתן לברך על הטלית הרי על פי הקבלה אין לובשים טלית בלילה, ועל כן כותב שהאר"י כתב בפירוש שבבין השמשות יכול לברך על הטלית. וחיפשי בדברי האר"י כמה פעמים ולא היה ולא נברא!! זה לא כתוב בשום מקום!

ונראה לי שבאמת להלכה בצירוף רבינו תם אפשר יהיה לברך בבין השמשות כגון בליל יום הכיפורים. [- אכן זו שאלה כיון שזו מצוה קיומית ולא מצוה חיובית, ואכמ"ל.] אבל האר"י לא כותב דבר כזה. ולפי האר"י אסור ללבוש טלית בלילה, ואילו כאן רואים שאומר לברך על הטלית, ושכל זה צריך להיות ביום דוקא לאחר קבלת שבת, אם כן כיצד אפשר לומר שהאר"י סובר כמו הגאונים?!

ח. ביאור דברי הבן איש חי

אכן צריך לומר את האמת, שיש בן איש חי שכותב כך, אבל גם זה לא כל כך ברור. הבן איש חי דעתו שיש לנהוג כדעת הגאונים כדעת רבים מגדולי ישראל, והבן איש חי מסביר שמה שכתב האר"י ב"עת שקיעתה ממש" הוא לאו דוקא, אלא לפי החשבון שלו יש לעשות את מה שכתב האר"י שבע דקות לפני השקיעה. והנה אני לא חושב שרבינו האר"י היה מספיק בתוך שבע דקות לעשות את כל מה שכותב שם, [- אמנם הוא היה מקובל אבל הוא לא אמר 'שמש בגבעון דום'...] ואי אפשר בתוך שבע דקות גם לומר את כל המזמורים, ולרוץ הביתה להתעטף בטלית, ולהקיף שבע פעמים את השלחן ורק אז שקעה השמש. ועל כן צריך לומר שהפשט לא כמו הבן איש חי, הפשט הפשוט שמדובר בשקיעה ממש.

יש ספר 'זרח השמש', כתב אותו רב מרוקאי שהיה ב'בית אל' בירושלים, שמו הוא רבי שלום מלכה [- הרב שלמה דיין הדפיס אותו מחדש, ואני התעניינתי מי הוא היה, ורב אחד אמר לי שהוא היה מגדולי המקובלים בבית אל, וחי מעט קודם הבן איש חי, לפני כ-150 שנה]. והוא היה בעצמו מקובל גדול, ושם מביא את כל הנושא של רבינו האר"י אם סבר כהגאונים או כר"ת. ושם כותב שחייבים לומר שהאר"י עשה את כל הקבלת שבת ביום. שהרי האר"י כותב "בעת שקיעתה ממש" וכמו שאמרנו.

וגם אם נאמר שיש לדחוק כמו הבן איש חי, אבל הנה הוא בעצמו לא אמר שהאר"י כותב כמו הגאונים, שהנה להכניס בלשון של פוסק שכותב דברים מפורשים ולומר שזה לאו דוקא זה לא פשוט, אבל להפוך את ה'לאו דוקא' כאילו הוא כתב שזה להיפך - זה כבר דבר לא הגיוני בכלל! והנה הבן איש חי לא כותב שיש הוכחה מהאר"י כמו הגאונים, אלא הוא רק טוען שאולי לאו דוקא ובכך ליישב את שיטתו כהגאונים, אבל ודאי שאין לומר בדבריו שדוקא כמו הגאונים.

ט. מנהג ישראל כהגאונים

למסקנת הדברים אם יבוא מאן דהו ויאמר קיימא לן כרבינו תם, יש לומר לו שאינו אלא טועה! כיון שמנהג ישראל כמו הגאונים. ואין שום קהילה או מקום בעולם שנוהגים להקל כמו רבינו תם בבין השמשות. ואם משהו מספר לכם שב'סאטמר' ככה נוהגים זה שקר! וניתן לראות בארצות הברית כיצד הם נוהגים. יש מספרים שהרבה רבי יואל מסאטמר היה בירושלים, ונסע בערב שבת בין השמשות. ואיני יודע מהיכן בא הסיפור הזה. שהנה יש איזה כרוז שקורא לשמור רבינו תם, והוא כותב שח"ו להקל בערב שבת, ולא רק שהוא חתום על זה אלא הוא יום את כל הכרוז הזה יחד עם הרבה מצאנו הקודם, והחתימו את כל גדולי הדור שהיו בארצות הברית. וגם הגר"מ פיינשטיין שגם הוא הולך כשיטת רבינו תם. וזה למרות שלפני השואה היה אחד שכתב ספר מחקרי - מודרני אבל הכל מבוסס על דברי הפוסקים, והוא מוכיח חד משמעית שברומניה ובהונגריה, צ'כיה, סלובקיה, ובכל המקומות שקיבלו את הוראות החתם סופר נהגו כמו רבינו תם גם להקל. אבל זה היה

טעות, והגאונים צודקים. וכל מי שיתבונן יראה שאין לנו מקום להכריע! אמנם הגאון מוילנא שהיה גדול ביותר כתב על שיטת רבינו תם שזו טעות, אבל צריך להיות הגאון מוילנא בשביל לכתוב מילים כאלו.

יש שהרחיקו לומר שרבינו תם והגאונים כלל לא חולקים! ואמנם יש ספרים שכתבו כך כמו ספר 'חידושי רזא', והוא הראשון שלפני מאתיים שנה כתב כך, אבל הוא כותב על כך שאם לא היה מפחד מהראשונים היה אומר כן. אבל כל מי שמתבונן ברמב"ן בספר תורת האדם, ועימו את הראשונים, מבין שזה לא יתכן!

אלו שהמציאו את השיטה הזו, לקחו את שו"ת מהר"ח אור זרוע שבדבריו יש משמעות כזו לכאורה, והשאלה היא מה שכותב 'שהשמש מתכסית', אם כוונתו שהשמש יורדת, שאין אדמומית, כי הגמרא אומרת ש'בין השמשות' הוא עד שהכסיף עליון והשוה לתחתון, ואם נאמר שמתכוין לאדום שברקיע אין שום ספק שגם הוא פוסק כרבינו תם. וודאי שאין לו שיטה חדשה בדברי רבינו תם.

ראיתי ספר אחד שלקח משפט אחד ברמב"ן ב'תורת האדם' ומפלפל [ומבלבל] ומסביר פשט ברמב"ן, וזו חוצפה! שלוקח משפט אחד מכל דברי הרמב"ן, ומסביר שזה דבר משונה ובגלל אותו משפט משנה את כל משמעות דברי הרמב"ן. ואותו הדבר ראיתי שלקח משפט אחד ברמב"ן ומשנה לו את כל המשמעות, למרות שהרמב"ן כותב בפירוש שעדיין יום גמור הוא, ודבריו שם הם מפורשים לא יכול להיות יותר מפורש! הרי זה כמו שיבוא מאן דהוא ויאמר כתוב בתורה 'תנאף'! ואמנם כתוב 'לא' קודם לכן, אבל כיון שיש שם סוף פסוק ממילא זו כבר מילה חדשה...

ה. אם מרן השלחן ערוך חזר בו משיטת רבינו תם

יש טענה שגדולי הפוסקים הביאו אותה, והיא שמרן השלחן ערוך חזר בו. בעל התניא בסידור שלו [- בקונטרס 'הכנסת שבת', וזה מעניין שבעל התניא בשלחן ערוך הרב (פינא רמ"א) כותב כרבינו תם, ואילו בסידור הוא מאריך לומר כמו הגאון מוילנא וכהגאונים], ואחד מטענותיו שמרן השלחן ערוך בהלכות ברית מילה (פ"ד) שנערכה בבין השמשות חזר בו. ובאמת טענה זו אינה סתם כיון שכשמדייקים קצת במילים משמע לכאורה קצת כהגאונים. והש"ך מעתיק את תשובת המהר"ם אלשקאר שמביא את הגאונים. אבל זה לא נכון, ויש טענה מאד הגיונית לומר כך, שהנה מרן השלחן ערוך הדפיס את ספרו בימי חייו שלש פעמים, ואם היה חוזר בו בדבר כל כך מהותי, שהרי יש בו סקילה ואיסורי דאורייתא, אז לאחר מכן כאשר הדפיס מהדורה שניה כיצד לא שינה?! וזו טענה מאד חזקה.

אולם לדעתי לא צריך להגיע לזה כלל, גם אם נאמר שהש"ך הבין כן בדבריו. והסיבה לכך, שהנה מרן השלחן ערוך מעתיק את דבריו בעניין בין השמשות מילה במילה ממה שכתב בעל העיטור, וגם בבית יוסף הוא מעתיק את בעל העיטור כן. והנה לש"ך ולבעל התניא לא היה את ספר העיטור [- הוא נדפס רק בדורות האחרונים. למרן הבית יוסף היה את הספר, ובזמנו כל הספרים הללו היו בכתב יד, ולמרן היה את ספר העיטור והעתיקו. אבל לאחר מכן זה לא היה נפוץ]. והנה בספר 'העיטור' עצמו כתוב שם מילה במילה כמו שהעתיק מרן הבית יוסף, אלא שמיד לאחר הקטע הזה, הוא מסביר מהו 'בין השמשות' ומבאר כשיטת רבינו תם. אשר על כן אם בעל העיטור בעצמו סובר כרבינו תם ומרן הבית יוסף מביאו להלכה בתחילת דבריו, ודאי שאינו סותר את דבריו מיניה וביה! ואני לא ראיתי כמעט מי שיכתוב על כך, אבל נראה שהיא טענה ניצחת שמרן בשלחן ערוך לא חזר בו.

ו. רבינו האר"י סבר כרבינו תם

אומר עוד דבר מוזר שכתבתי עליו פרק שלם. יש ספר אחד שכתב מאמרים ארוכים להוכיח שרבינו האר"י סובר כמו הגאונים, לא פחות ולא יותר! והנה, אני איני בקי בכתבי האר"י אבל לקחתי את ספר שער הכוונות וקראתי אותו מתחילה ועד סוף, ומחמת שבספר הזה הוא מצטט כל מיני דברים בשם שער הכוונות, וחלקם הם דברים שאינם נכונים, הייתי צריך לקרוא את זה, חבל שכל כך הרבה זמן הלך לאיבוד סתם רק בשביל להיות בטוח שאני לא טועה. ובשער הכוונות שם מתאר כיצד צריך לקבל שבת, ולאחר מכן הוא כותב שעל פי הקבלה, קבלת שבת היא בחינת 'יום' וחיבת להיות ביום דוקא. ואם מקבל שבת בלילה זה לא שווה שום דבר. [- מכאן תשובה למנהג חלק מיוצאי מרוקו שנוהגים לומר לפני קבלת שבת 'שיר השירים' ו'לכו נרננה', והנה אלו אינן קבלת שבת לכל הדעות. וכאשר הציבור מגיעים ל'לכה דוד' ממילא כבר קיבלו שבת. ו'לכה דוד' עצמו יש בו מחלוקת אם זו קבלת שבת. ואכמ"ל.]

עד השואה, ולאחר שכל הקהילות הללו התפרקו בשואה, והלכו לארצות הברית ולישראל וכו' זה נפסק. וכיום אין אף קהילה שנוהגת כן!

י. צירוף שיטת רבינו תם לספק ספיקא

אני רוצה לומר לכם דבר מאד חשוב שלא יכולתי גם לכתוב אותו. לפני כשלושים שנה אאמו"ר מרן זצוק"ל כתב את ספר טהרת הבית, ושם התיר לצרף את שיטת רבינו תם לספק ספיקא בדיעבד, ולא לכתחילה. דהיינו אשה שלא בדקה 'הפסק בטהרה' עד שהגיע זמן בין השמשות בדיעבד הוא מתיר. ושם כותב שהוא 3-4 דקות לאחר השקיעה. שאלתי אותו למה כתב 3-4 ולא 13.5 דקות? וענה לי, שנשים הן מעל הזמן ואם נאמר לה 13.5 דקות זה יהיה 33.5 לכן כתבתי 3-4 אבל אין הכי נמי אין הבדל עד 5.31 דקות ומצרף את זה ואת שיטת ר"ת.

והנה היה רב אחד שלא ראוי שאזכיר את שמו, התחיל ללכת לגדולי הדור בארץ, והיה מעורר נגדו שצריך לפרסם שפסקיו אינם פסקים בגלל הקולא הזאת. כאשר נודע הדבר לאאמו"ר זה כאב לו מאד, והוא ביקש ממני ללכת לדבר עם גדולי הדור שלא יתפתו אחריו. אאמו"ר בעצמו נסע לבני ברק להגרמ"מ שך בנושא הזה, והרב שך אמר לו מילים קשות על אותו רב ושלא ישים לב אליו. והוא גם כתב לו מכתב בנושא הזה, אמנם הוא מכתב שאין לו משמעות הלכתית, הוא כתב שם 'אני לא מכריע בעניין הלכה אבל תחזקנה ידי וכו' וכו'.

בזמנו הלכתי להגאון רבי שלמה זלמן אויערבך, והוא היה כולו סוער ורועש על הדבר הזה, איך יכול להיות, איזו חוצפה לעשות דבר כזה!! אתה חולק בהלכה אבל כיצד יכול לכתוב נגדו בצורה כזאת?! ואמר לי גם שאאמו"ר צודק להלכה ושמשכים איתו, הוא כתב גם מכתב חם מאוד בנושא הזה, שלצערי לא מצאתיו כיום, נתתי אותו בזמנו לאאמו"ר. לאחר מכן הלכתי אל הגאון הרב יהודה צדקה ואל הגאון הרב בן ציון אבא שאול, הרב צדקה כתב מכתב יפה מאד. והרב בן ציון אבא שאול ביקש ממני לקרוא את המכתב שכתב הרב צדקה, היה לו קשה לראות, וקראתי לפניו את המכתב מילה במילה לאט לאט, לאחר מכן ביקש ממני לחזור ולקורא שוב, ולאחר מכן ביקש ממני לתפוס את ידו קצת שיוכל לחתום על המכתב!

האחרון שהלכתי אליו הוא הגרי"ש אלישיב, בהתחלה דיבר במילים קשות נגד המתנגד לאאמו"ר, אבל לגופו של עניין אמר שלא מסכים עם אאמו"ר, וכיון שהמנהג כמו הגאונים אי אפשר לצרף את ר"ת לספק ספיקא. והיה לי איתו ויכוח בטונים גבוהים, צעקות ממש, בנושא הזה. ואז אמרתי לו שאני לא מבין למה להרב פיינשטיין מותר לכתוב שאפשר להקל לכתחילה, והוא אמר לי שזה כיון שבאמריקה כך נהגו. אולם אני אמרתי לו, שאין מקום אחד באמריקה שעושים כמו רבינו תם, אלא הרב פיינשטיין חושב שרבינו תם צודק, והוא גם מתיר לכתחילה. אמרתי לו, תצטעק גם על הרב פיינשטיין, תכתבו גם עליו, תדברו נגדו, מה אתם רוצים מאאמו"ר?! הוא התיר רק בדיעבד והרב פיינשטיין התיר לכתחילה! והוספתי ואמרתי לו כיצד אפשר להגדיר את רבינו תם כשיטה דחויה, נכון שהמנהג כמו הגאונים, אבל אי אפשר לומר שרוב הראשונים והשלחן ערוך סברו כמו רבינו תם הם שיטה דחויה ואי אפשר לצרף אותה לספק ספיקא.

יא. לסמוך על בעל העיטור

אמנם אני הולך בקו של אאמו"ר מרן זצוק"ל שלא לסמוך על רבינו תם לכתחילה אלא רק לצרף את שיטתו לספק ספיקא. והנה למשל לגבי ברכת כהנים בבין השמשות, שיש ספק ספיקא גם בלי רבינו תם, שמא בין השמשות זה יום, ושמא אפשר לברך ברכת כהנים גם בלילה [- זה עצמו מחלוקת], אאמו"ר היה משתדל מאד ביום הכיפורים להגיע לברכת כהנים לפני השקיעה, וכמעט תמיד היה מצליח. ולמרות שיש ספק ספיקא גם ללא שיטת רבינו תם, אך כיון שהמנהג כאן לעשות ברכת כהנים מבעוד יום, לכן בכל ימות השנה שיש תעניות אנחנו מקפידים על זה.

אך אני טוען שמחמת שראינו שכמה ראשונים פוסקים כדברי בעל העיטור, והרמ"א אומר שבשעת הדחק אפשר לסמוך עליו, על כן במקום שיש שעת הדחק אפשר יהיה לסמוך על בעל העיטור. ואני רוצה להוסיף, לשיטת הרב פיינשטיין שאפשר לסמוך על רבינו תם לכתחילה, והוא כותב בפירוש שעד חצי שעה לאחר השקיעה מותר לומר לגוי לעשות מלאכה לצורך מצוה טרוד ונחפז, ושם הוא מבאר את דבריו, וכותב שחז"ל אמרו 'ספק חשיכה ספק אינה חשיכה' הרי רבינו תם אינו נקרא ספק חשיכה ספק אינה חשיכה. אולם עדיין הוא מבאר שם מפני מה אומר רק חצי שעה, וזאת משום שחושש שאם נתיר יותר יבואו לכלל איסורים ממש. אבל באמת, כל זמן שזה 'ספק חשיכה' שלפי ר"ת הוא יום ולפי הגאונים זה לילה זה גם נקרא

ספק, ועל כן מתיר לכתחילה באמירה לגוי. ונראה לומר, שבמקרה שלנו מכיון שיש את בעל העיטור נוכל להשתמש בזה שמדובר כמובן במקום מצוה, ואז נוכל לסמוך על ר"ת. אך לגבי ישראל כבר אחרי 13.5 דקות לא נוכל לסמוך משום שזה לכתחילה, ולכתחילה אינו סומכים על ר"ת, אבל לגבי גוי מצרפים את שיטת בעל העיטור שזה נקרא שבות שאין בו מעשה, וזה יותר קל, ובמקום מצוה מותר. וכבר אמרתי בעבר שבעל העיטור אינו יחיד, וכמה וכמה מגדולי הראשונים, כהיראים, הרי"ד ועוד, הסוברים כמותו. ולכן נראה שאפשר יהיה להקל.

יב. אם רשאי להקל בבין השמשות של רבינו תם

פעם חזרתי מבית הכנסת ועוד לא הספקתי לעשות קידוש והנה כבה החשמל, והבאנו גויה. ועשיתי זאת כי ראיתי שלפי רבינו תם עדיין הוא יום גמור וסמכתי על כך למעשה. אפשר לסמוך על רבינו תם משום בעל העיטור, אלא שאני מסופק, מה יהיה הדין כשעברה שעה, ואז זה בין השמשות של ר"ת, ויש בזה ספק ספיקא לקולא, שמא מותר אמירה לגוי במקום מצוה, וכשיטת בעל העיטור, ואם תמצוי לומר שלא, שמא עדיין יום גמור הוא ולא בין השמשות. אבל בבין השמשות של רבינו תם יהיה לי ספק ספיקא להחמיר שמא זה כבר לילה, שהרי לפי רבינו תם הוא כבר ודאי בין השמשות, שמא בין השמשות זה לילה.

אאמו"ר מרן זצוק"ל דן בכמה מקומות בענין ספק ספיקא להחמיר בדברנו, וכאן הוא דרבנן, אמירה לגוי, ואאמו"ר טוען שהולכים לקולא. אבל אני לא בטוח, תראו בספרי הלכה ברורה (סימן נמח) בדין הפלגה בנהרות שהרמב"ם כתב, והשלחן ערוך מביאו להלכה, שמכיון שבגמרא יש ספק אם יש תחומין למעלה מעשרה, והים הוא כרמלית וזה דרבנן ובגמרא יש ספק בזה, לכן כותב הרמב"ם, שביבשה למעלה מעשרה נאמר ספק דאורייתא לחומרא, אבל בים שהוא ככרמלית, יש לומר ספק דרבנן לקולא. והרמב"ם מוסיף, שגם אם יש ספק אם יש עשרה טפחים בין קרקעית הספינה לקרקעית הנהר מותר. וכמה אחרונים מדייקים [- רבי עקיבא איגר ועוד] שלמרות שיש כאן ספק ספיקא להחמיר שמא יש תחומין למעלה מעשרה, ואם תמצא לומר שאין תחומין למעלה מעשרה שמא אין כאן עשרה טפחים, ובכל זאת הרמב"ם מתיר. אכן יש טוענים שדוקא בתחומין הקלו, כך כותב הערך השולחן ועוד. אבל יש בספר קובץ היד החזקה וחתם סופר ועוד כמה אחרונים הלומדים פשט אחר ברמב"ם, והסיקו שגם אליבא דהרמב"ם ספק ספיקא להחמיר היינו שגם בדברנו צריך שיהיה ספק שקול, וכשיש ספק ספיקא להחמיר הולכים לחומרא. לכן כאן אני לא רציתי לסמוך על זה לבד, אני מסופק באמת מה יהיה לגבי בין השמשות של ר"ת, אבל לפני בין השמשות של ר"ת אפשר להקל.

יג. פסיק רישא בגוי

אמרנו לעיל שאמירה לגוי כאשר צריך מים חמים וכיו"ב, לכאורה תהיה בעיה אם מדליק את הלחצן בשביל המים החמים שיהיה אסור להשתמש. אבל אם נתבונן, הרי פסיק רישא בגוי מותר, כך כותב הרמ"א (סוף סימן ננג) ומקורו הוא תרומת הדשן, שאצלם היו נוהגים להביא את הגוי לחמם את הבית בשבת, [- הם חיו שם בעומק היבשת בליטא, בכל המקומות המרוחקים האלו שבת נכנסת אצלם בחורף בשלוש וחצי ארבע והלילה הוא ארוך מאד בחורף]. דרך אגב, הטענה של הגר"א פה נגד שיטת ר"ת שהיא טעות, היא מבוססת על כך שבמדינות הצפוניות, היכן שהתגורר בעצמו, בקיץ הלילה הוא קצר מאד, ולפי רבינו תם צריך שעה וחומש מהשקיעה, ומכיון שהגר"א יש לו את שיטת המעלות, דהיינו שכלל שאתה הולך יותר צפונה אז השעות מתארכות יותר, ממילא צאת הכוכבים יהיה בחצי הלילה, לפי ר"ת מתי זה עלות השחר, הרי זה גם כן שעה וחומש לפני הזריחה, ממילא אין לילה! ועל יסוד ההנחה שלו הוא דוחה את רבינו תם. וזו לכאורה טענה חזקה מאד.

יד. רבינו תם לא סבר את שיטת המעלות

יש אחד שבה לשכנע אותי שאחתום על מכתב שחייבים להקפיד על שיטת המעלות. אמנם פה בארץ ישראל אין כל כך נפקא מינה אבל בצרפת במקומות שחייבים, בין להקל בין להחמיר, כי זה הגיוני. אמרתי לו, אני אשאל אותך שאלה אם תתיר לי אותה אני אחתום. הרמב"ם בתורת האדם כותב שפלג המנחה זה כדי הילוך ארבע אמות לפני שקיעת החמה. והמנחת כהן מתקן שצריך לגרוס ארבע אמות אמות, ומביא אותו המגן אברהם. והטעם לכן הוא, שהרי לשיטת רבינו תם מהשקיעה עד צאת הכוכבים זה שעה וחומש, ופלג המנחה זה שעה ורבע לפני השקיעה, והבדל בין שעה ורבע לשעה וחומש הוא שלוש דקות. ושלוש דקות זה זמן שאדם הולך ארבע מאות אמה בערך. ובאמת בראשונים זה נראה פשוט, הרשב"א, הרא"ה, הריטב"א, ועוד ראשונים שכותבים בפירוש שפלג המנחה זה שלוש

ומבארים, שהכוונה לתוספת אורה. חלק מהאחרונים ככה לומדים פשוט בתוספת אורה. ממילא כאשר יש אור בחדר שאוכל בו, וכבה האור, והגוי בא ומבין שצריך להזיז את המפסק, הוא דעתו על החשמל ולא על הפלאטה, וגם אם חושב על הפלאטה כיון שעיקר המטרה זה אור החשמל, ממילא זה יהיה פסיק רישא בגוי ויהיה אפשר להקל.

ואני אומר, צריך תמיד לא להיות בהול, איך כתוב בגמרא לגבי דליקה בשבת "אדם בהול על ממונו", וחכמים אמרו לו עצור! לפני שאתה עושה משהו. ולכן כאשר קורה תקלה בשבת, יש לשים לב לא להיות בהול ונחפז וטרוד, אלא לשבת ולחשוב האם יש לי היתר טוב ומסודר? ולא מהר להכריע.

טו. אדעתא דנפשיה

אספר סיפור קטן לסיום, פעם שהיתי בשבת במלון 'לאונרדו פלאזה' בירושלים זה מלון ענק, הוזמנתי שם לשמחת בר מצוה, והיו בבית המלון למעלה מאלף איש באותה שבת! כמה שבתות חתן ובר מצוות וכו'. והנה שם במטבח המלון יש שלחן גדול ממתכת, שיש בתחתיתו מים רותחים, ועל המים האלו מניחים את כל הקדירות, הקדירות נעולות במנעול והמפתח נמצא אצל המשגיח. [ובכך מרויחים שאין חשש שיבשלו בשבת שהרי זה נעול, דבר שני, המשגיח יכול ללכת לישון ללא חשש של בשר שנתעלם מן העין].

והנה בדיוק באותה שבת, בבוקר, הערבי שעבד שם נתקל בחוט החשמל של המתקן הזה והשתטח אפיים ארצה, הוא קם, וראה שבנפילתו הוציא את השקע, 'ויפן כה וכה וירא כי אין איש' והחזיר את השקע לחשמל. והנה הוא לא ידע אבל המשגיח ראה אותו, והמשגיח למד שלחן ערוך והוא ידע שאפילו לא אמרו לו כלום כיון שעשה כן לצורך ישראל זה אסור! והמשגיח אכן הודיע שהוא מוציא כעת את כל הסירים מהחממו! הערבי שהיה אחראי על המטבח התחיל לומר לו, אתה מג'נון! יש כאן אלף איש ועד הצהריים כל החמין יהיה קר! אתה לא יכול להגיש חמין קר במלון!

קראו למנהל, המנהל עמד והתחנן לפני המשגיח, אולם הוא התעקש, זו הלכה! ואם לא מוצא חן בעיניך אני לוקח את התעודה והולך! לפתע המנהל נזכר שאני נמצא שם, ואז הוא אמר למשגיח הנה יש כאן רב בא נלך לשמוע אותו. והוא הסכים. הם באו לפני, והמנהל לחש לי באוזן, תראה, כך וכך אירע, תעשה לי טובה, תן לי גיבוי.. אמרתי לו צריך קודם כל לראות מה ההלכה אומרת! ושמעתי את השאלה וחשבתי, וברגע הראשון חשבתי באמת לאסור. אולם חיפשתי איזו קולא ניתן למצוא כאן, ונוכרתי שיש קולא של הרמב"ן שזה היה חם, וממילא הוא כאילו שומר את המצב הקיים. בדומה לכך המשנה ברורה כותב בשם האליה רבא, על גוי שהוריד את הפחם שהיה בנר. אולם למעשה הסיבה המרכזית שיש להקל היא שהגוי עשה את המעשה הזה אדעתא דנפשיה, שהרי אם יתברר מה קרה מחמתו אפשר והוא יפוטרו וכו', לכן הוא רצה לתקן את שקלקל, אם כן כיון שעשה לתקן את עצמו לכן מותר.

דקות לפני השקיעה. והנה אם ננהג כשיטת המעלות, הם כולם גרו באירופה, לעולם זה לא יהיה שלוש דקות לפני השקיעה, זה לא יתכן לפי הנתונים שבגמרא. ויש פה מכשול, אתה כותב שלוש דקות וזה לעולם לא נכון, בקיץ זה הרבה יותר מאשר בחורף, זה דבר שאין לו שום מציאות, והיו צריכים לעורר לכל הפחות במילה אחת שזה לפי שעות זמניות או לרמוז לזה. וצריך לומר, שהסיבה שלא כתבו כן היא שהם לא סוברים כמו שיטת המעלות. וגם הגר"א עצמו, טענתו על רבינו תם היא משיטת המעלות, ולשיטתו רואים שסובר שלר"ת אין שיטת המעלות. דהיינו שכל השיטה הזו של הגר"א תלויה אם הולכים כמו ר"ת או לא.

ולעצם הטענה של הגר"א שעל פי רבינו תם אין לילה, יש לי קושיה על זה, שהנה אם לא נסבור כשיטת רבינו תם אלא כהגאונים, הנה הגר"א היה בוילנא, נמשך ללכת צפונה נגיע לנורבגיה, ואז הלילה הופך להיות יותר קצר עם הזמן, והרי זה מצב של 'אין לילה' - מה הגר"א יגיד על כך?! הרי גם לפי הגאונים אין לילה, דהיינו הסיבה שהלילה מתקצר או שכמעט אין לילה נובעת מזה שהלכת צפונה, המציאות הזאת ככה יצרה את זה. אם כן מה הקושיה על ר"ת? הלא גם לשיטתך כהגאונים אתה הולך אחרי המעלות, ככל שתלך יותר צפון אז המעלות יהיה יותר, בסוף יפגשו עלות השחר וצאת הכוכבים ולא ישאר לילה, וצ"ע למה הגר"א באמת הקשה את הקושיא הזאת, ומזה הסיק שר"ת זה טעות.

טו. אמירה לגוי בפסיק רישא

נשוב לתחילת הדברים, לגבי אמירה לגוי בפסיק רישא. הנה בזמן הגמרא היה מצב שאפשר להיות חולים אם לא הסיקו את התנור, והיו מדליקים את התנור בערב שבת, ובליילה או בבוקר כשהעצים נשרפו היתה באה הגויה ומוסיפה עצים ומדליקה את התנור. והנה היהודים תמיד אוהבים לנצל את הדברים, להמציא פטנטים בראש היהודי, והיו אומרים לגויה שתיקח את התבשיל הלא מבושל כל צרכו, ותניחו בתוך התנור קודם שמדליקה את התנור, כשהתנור כבוי. והתרומת הדשן כותב, שליהודי זה אסור, אבל לגויה מותר לומר להניח את התבשיל בתנור הכבוי ולאחר מכן הגויה מדליקה את התנור. ולכאורה גם ישראל יוכל יהיה להניח, ולמה יהיה אסור. אכן יש שמתירים גם בישראל, ויש חולקים. והתרומת הדשן מבאר את ההבדל בין גוי שעושה כן ליהודי, שגוי שעושה כן הרי זה פסיק רישא כי הגוי מדליק את התנור לחמם את הבית, ואגב כך התבשיל מתבשל. ויוצא דבר מאד מעניין, הרי הגוי יודע שיש תבשיל ואתה רוצה לבשלו, הוא בעצמו שם אותו, בכל זאת זה מוגדר כפסיק רישא, משום שעיקר כוונתו היא לחמם את הבית ולא לבשל.

ולפי האמור, למשל אם צריך מים חמים עבור תינוק, והחשמל כבה, וצריך לקרוא לגוי, יכול לומר לו אני צריך שתשנה את הכפתור בגלל מים חמים לתינוק, ואז הדלקת החשמל תהיה פסיק רישא בגוי, זו אפשרות אחת. ויש אפשרות שניה, אם כבה האור בבית, אולם נרות שבת עדיין דולקות, שיש כאן איסור אמירה לגוי בתוספת אורה, ועל כן כותב המגן אברהם, וכמעט כל האחרונים מסכימים עמו, שגם בתוספת אורה אסורה אמירה לגוי. ודלא כהעולת שבת. אבל אם הגוי מעצמו מדליק, כגון שרומז לו, הרבה אחרונים מבארים את הדין של רמיזה לגוי (פסיקא 27) שלכאורה, הרי אפילו אם הגוי עשה מתחילה ועד סוף בלי לומר לו כלום אסור. חז"ל אסרו על מלאכת גוי.



בא והצטרף להיות שותף

בהפצת שיעורי מורנו ראש בית המדרש
הגאון רבי דוד יוסף שליט"א
ברחבי הארץ

להצטרפות

***6730**

שלוחה 3

office@ydaat.co.il

